

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8173/2538

นาย หัตถายุตติ ชาติป
บริษัท ลิเบอร์ตี้ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 863

โจทก์เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทง. โจทก์ในฐานะผู้เช่าซื้อย่อมมีสิทธิที่จะยึดถือและใช้ประโยชน์ตลอดจนต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแก่รถยนต์คันที่เช่าซื้อ และเมื่อได้ใช้เงินครบถ้วนแล้วรถยนต์นั้นย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ หรือหากเกิดสัญญาเช่าซื้อกันโจทก์ก็มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์คันให้ผู้เช่าซื้อในสภาพเดิมโจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันที่เช่าซื้อมา แม้ในระหว่างที่โจทก์ผ่อนชำระค่าเช่าซื้ออยู่นั้นโจทก์ได้ขายและส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อมาให้แก่ ส. โดยมีข้อตกลงให้ ส. ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือแทนโจทก์ ซึ่งมีลักษณะเป็นการโอนสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่ ส. แต่บริษัท ง. ผู้ให้เช่าซื้อก็มีได้ตกลงด้วยโจทก์จึงยังคงเป็นผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับบริษัทง. ผู้ให้เช่าซื้ออยู่ และยังคงเป็นความผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อในฐานะที่เป็นผู้เช่าซื้อที่มีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในรถยนต์คันที่เช่าซื้อต่อบริษัทง. ตามสัญญาเช่าซื้อและตามกฎหมายลักษณะเช่าซื้อ โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันที่เช่าซื้อซึ่งเอาประกันวินาศภัยไว้แก่จำเลยสัญญา ประกันภัยย่อมผูกพันโจทก์และจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับประกันภัยรถยนต์นั่งสองแถวโดยสารส่วนบุคคล ยี่ห้อยี่
ชูชู หมายเลขทะเบียน 6ร-2789 กรุงเทพมหานครไว้จากโจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2532 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา นายสุรินทร์ ได้ขับรถยนต์ดังกล่าวไปจอดที่
บริเวณหน้าร้านขายหนังสือดวงกมลในซอยโรงภาพยนตร์โอเอ ถนนราชปรารภ
แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยได้ปิดล็อกกลอนประตูไว้เป็นที่
เรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 21 นาฬิกา นายสุรินทร์ได้กลับมาที่จอด รถยนต์ไว้ แต่
ปรากฏว่ารถยนต์ได้หายไป โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน
200,000 บาท แก่โจทก์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2532 ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 210,750 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยได้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6ร-2789
กรุงเทพมหานคร ไว้จากโจทก์จริงแต่โจทก์มิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ใช้
ประโยชน์ในรถยนต์ดังกล่าว เพราะโจทก์ได้ขายและส่งมอบให้นายสุรินทร์ รอชชาก็
ไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและโจทก์ไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์ขณะที่เอา
ประกันภัยสัญญาประกันภัยจึงไม่ผูกพันจำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้แก่จำเลยหรือไม่ พิจารณแล้วเห็นว่า โจทก์

เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 6ร-2789 กรุงเทพมหานครจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็มซีซี จำกัด โจทก์ในฐานะผู้เช่าซื้อยอมมีสิทธิที่จะยึดและใช้ประโยชน์ตลอดจนต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแก่รถยนต์คันที่เช่าซื้อและเมื่อได้ใช้เงินครบถ้วนแล้ว รถยนต์นั้นยอมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ หรือหากเกินสัญญาเช่าซื้อกันโจทก์ก็มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์คันให้ผู้เช่าซื้อในสภาพเดิม โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันที่เช่าซื้อมาแม้ในระหว่างที่โจทก์ผ่อนชำระค่าเช่าซื้ออยู่ นั้นโจทก์ได้ขายและส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อมาให้แก่นายสุรินทร์ โดยมีข้อตกลงให้นายสุรินทร์ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือแทนโจทก์ซึ่งมีลักษณะเป็นการโอนสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่นายสุรินทร์แต่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็มซีซี จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อ ก็ได้ตกลงด้วยโจทก์จึงยังคงเป็นผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอเอ็มซีซี จำกัด ผู้ให้เช่าซื้ออยู่ และยังคงมีความผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อในฐานะที่เป็นผู้เช่าซื้อ มีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในรถยนต์คันที่เช่าซื้อต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอเอ็มซีซี จำกัด ตามสัญญาเช่าซื้อและตามกฎหมายลักษณะเช่าซื้อ โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันที่เช่าซื้อซึ่งเอาประกันวินาศภัยไว้แก่จำเลยสัญญาประกันภัยยอมผูกพันโจทก์และจำเลย เมื่อรถยนต์คันที่เช่าซื้อซึ่งเอาประกันวินาศภัยไว้แก่จำเลยหายไปจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทรวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันที่ 11 มกราคม 2533 ซึ่งเป็นวันผิดนัดเป็นต้นไป แต่ที่โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 210,750 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระแก่โจทก์เสร็จสิ้นนั้นเป็นการขอคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคสอง

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 200,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันที่ 11 มกราคม 2533

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง (วันที่ 16 ตุลาคม 2533) ต้องไม่เกิน 10,750 บาท

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-นิเวศน์ คำผอง-สวรรณค์ ตักदारักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>